

Studentenstatuut

Stichting Curio Onderwijsgroep
West-Brabant

Inleiding

Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant is een school voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en voortgezet onderwijs. De wet Educatie en Beroepsonderwijs (hierna WEB) is uitsluitend van toepassing op het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. En volgens deze wet is het verplicht om een studentenstatuut te hebben. Deze regeling is het studentenstatuut zoals bedoeld in de WEB.

Het studentenstatuut beschrijft de rechten en plichten van de school en van de studenten die zich bij de school hebben ingeschreven voor een beroepsopleiding of een opleiding educatie. Denk hierbij aan de regels over schorsing en verwijdering en de behandeling van klachten en geschillen. De rechten en plichten die alleen voor een specifieke opleiding gelden, staan in de onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding beschreven.

Het studentenstatuut geeft informatie over wat de student van de school mag verwachten en wat de school van de student mag verwachten. Het studentenstatuut benoemt verder de regelingen die gelden voor studenten. Het geeft daarnaast ook aan welke voorzieningen er zijn.

H1: Algemeen

Artikel 1 Begrippen

In dit studentenstatuut wordt bedoeld met:

Aanmelden	Het verzoek van de aspirant-student via het door school beschikbaar gestelde (papieren of digitale) formulier dat hij ingeschreven wenst te worden op de school.
Administratief beroep	Een schriftelijk protest tegen een beslissing van een examinator of examencommissie bij de Commissie van Beroep voor de Examens.
Aspirant-student	Een persoon die zich heeft aangemeld bij de school om een opleiding te volgen, maar nog geen bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.
Bezwaar	Een schriftelijk protest bij de geschillenadviescommissie tegen een beslissing met rechtsgevolg van de school op grond van de WEB of daarop gebaseerde regelingen.
Bindend studieadvies (BSA)	Het advies dat wordt gegeven in het eerste jaar van de opleiding over de studievoortgang van de student. Dit advies kan positief of negatief zijn. Bij een positief bindend studieadvies kan de student de opleiding vervolgen (inclusief doubleren), bij een negatief bindend studieadvies kan de school besluiten dat de student met de opleiding moet stoppen.
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)	De beroepsbegeleidende leerweg is een in de WEB geregelde vorm van werkend leren in het mbo. Vaak heeft een student in de BBL een arbeidsovereenkomst met een werkgever. Tussen de school, student en het leerbedrijf wordt een BPV-overeenkomst gesloten.
Beroepsopleidende leerweg (BOL)	De beroepsopleidende leerweg is een vorm van volledig dagonderwijs met stages in de praktijk. Tussen de school, student en het leerbedrijf wordt een BPV-overeenkomst gesloten.
Beroepspraktijkvorming (BPV)	De beroepspraktijkvorming, ook wel bekend als stage, is het verplichte praktijkdeel van de beroepsopleiding dat in een erkend leerbedrijf plaatsvindt.
BPV-overeenkomst of Praktijkovereenkomst (POK)	De BPV-overeenkomst of POK bevat de afspraken over de beroepspraktijkvorming zoals deze vastgelegd zijn tussen student, de school en het leerbedrijf.
Commissie van Beroep voor de Examens	De commissie die over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren oordeelt, het beroepschrift van een student behandelt en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beroepsprocedure.
Directeur	Directeur van Curio.
Examendeelnemer	Een persoon die uitsluitend is ingeschreven voor deelname aan examenactiviteiten en niet voor onderwijsactiviteiten.

Examenreglement	In dit reglement staan de vastgelegde regels die gelden voor de examinering en diplomering (over bijvoorbeeld fraude, herkansing, bewaartermijnen en het indienen van een beroep).
Geschil	Een protest tegen een besluit of beslissing van de school of het nalaten om een besluit of beslissing te nemen. Dit is wat anders dan een protest tegen een handeling of nalaten daarvan van de school of een orgaan of personeelslid van de school. Dit laatste is een klacht.
Geschillenadvies-commissie	De commissie die ingesteld is door de raad van bestuur en die zorg draagt voor een behoorlijke behandeling van en advies over geschillen met betrekking tot besluiten of beslissingen dan wel het ontbreken ervan op grond van de WEB en daarop gebaseerde regelingen. Bij deze commissie kan een student bezwaar maken als hij het oneens is met een beslissing van de school, bijvoorbeeld over de weigering van de toelating of over een verwijdering. De commissie brengt vervolgens advies uit aan de raad van bestuur.
Inschrijving mbo	Het schriftelijke besluit van de school op een verzoek om aanmelding van een student, waarin wordt bevestigd dat de student wordt ingeschreven en het onderwijs mag volgen.
Intake	Het proces na aanmelden en tot de inschrijving. Onderdeel van dit proces is bijv. het welkomst- en kennismakingsgesprek met iemand van je gekozen opleiding.
Keuzedelen	Een keuzedeel is onderdeel van de beroepsopleiding en is gericht op verbreding of verdieping van de kwalificatie waar deze bij hoort, dan wel gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding.
Klacht(en)	Een uiting van ongenoegen over een gedraging dan wel het nalaten van een gedraging.
Klachtencommissie	De commissie die ingesteld is door de raad van bestuur en die zorg draagt voor de behandeling van klachten.
Kwalificatie	Een kwalificatie is het geheel van bekwaamheden die een student van een beroepsopleiding kwalificeren voor het functioneren in een beroep, in het vervolgonderwijs en als burger. De kwalificatie is een beschrijving van wat een student moet kunnen en kennen aan het einde van de opleiding en is beschreven binnen een kwalificatiedossier.
Leerbedrijf	Bedrijf waarin een student de beroepspraktijkvorming volgt. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zorgt voor de regelmatige beoordeling (erkenning) van de leerbedrijven. Tussen het leerbedrijf, de student en de school wordt een BPV-overeenkomst afgesloten. Deze wordt binnen Curio ook wel de Praktijkovereenkomst (POK) genoemd.
Niveau	De school biedt onderwijs aan op vier niveaus, niveau 1 tot en met 4. Op niveau 1 worden entree-opleidingen aangeboden, op niveau 2 de basisberoepsopleidingen. Een niveau 3-opleiding is een vakopleiding en een niveau 4-opleiding is een middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Onderwijsactiviteit	Alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd, zoals het maken van examens, het volgen van (praktijk)lessen of BPV, met uitzondering van gesprekken met medewerkers van Curio.
Ouder(s)	Ouders, voogden of feitelijk verzorgers van minderjarige leerlingen.
Raad van bestuur (rvb)	De raad van bestuur (rvb) is het bestuur dat de dagelijkse leiding heeft van de school.
School	Curio, de mbo-instelling die door het bevoegd gezag in stand wordt gehouden zoals bedoeld in de WEB en in dit studentenstatuut vallen hier ook de personen onder die daar werkzaam zijn.
Schooldag	Een dag anders dan zaterdag, zondag, erkende feestdagen en door de school aangemerkte vakantiedagen.
Student	Iemand die is ingeschreven op de school voor het volgen van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, of een onderdeel daarvan. Een student heeft toegang tot de onderwijs- en examenvoorzieningen. Waar de student in dit studentenstatuut met 'hij' wordt aangeduid moet ook 'zij' en 'hen' worden gelezen.
Studentenraad	De Studentenvraad behartigt de belangen van de studenten en leerlingen van de school en vertegenwoordigt deze. De Studentenvraad overlegt met de raad van bestuur over allerlei onderwijsaangelegenheden en oefent de bevoegdheden uit zoals opgenomen in de WEB.
Toegankelijke faciliteit	Het centraal punt voor studenten waar zij terecht kunnen met (vragen over) een klacht en/of geschil.
Verdovende middelen	Alcohol, drugs (hieronder vallen zowel soft- als harddrugs), medicijnen of andere middelen met een stimulerende, verdovende en/of hallucinerende werking die niet aantoonbaar in het belang zijn van de gezondheid van de gebruiker. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het soort. Hieronder valt bijvoorbeeld ook snus of lachgas.
Wapens	Voorwerpen waarmee schade en/of letsel kan worden toegebracht. Hieronder vallen ook zakmessen, munitie en op wapens gelijkende voorwerpen die voor bedreiging gebruikt kunnen worden.
Web	De Wet educatie en beroepsonderwijs. Dit is de wet die voor instellingen in de BVE-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) geldt.
Werkdag	Elke dag, met uitzondering van zaterdag, zondag, erkende feestdag of door Curio vastgestelde dag die valt in een vastgestelde schoolvakantie. Daar waar in deze regeling wordt gesproken over weken worden werkweken bedoeld.

Artikel 2 Reikwijdte

- 21 Het studentenstatuut is bindend voor:
- aspirant-studenten
 - studenten
 - examendeelnemers
 - de school
 - ouder(s)
- 22 Het studentenstatuut geldt binnen en buiten de schoolgebouwen en –terreinen, zowel tijdens en na schooltijd, voor zover dat verband houdt met de schoolsituatie. Hierin ligt besloten dat dit studentenstatuut ook geldt in een geval van digitale of buitenschoolse onderwijsactiviteiten en geldt op locaties waar de beroepspraktijkvorming wordt uitgeoefend.

H2. Aanmelding en inschrijven

Artikel 3 Aanmelding, intake en inschrijving

3.1 Aanmelding vindt voor alle opleidingen plaats via Centraal Aanmelden MBO. Dit aanmeldpunt is [hier](#) te vinden.

3.2 De directeur onderwijs stelt tweejaarlijks het toelatingsbeleid tot de opleidingen die vallen onder zijn sector vast en maakt dit beleid uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het studiejaar bekend op de website. Een aspirant-student heeft wettelijk toelatingsrecht tot de opleiding van zijn eerste keuze. Hiervoor moet hij aan de vooropleidingseisen en de eventuele aanvullende voorwaarden voldoen. Ook moet hij zich vóór 1 april voorafgaand aan het studiejaar hebben aangemeld en meegedaan hebben aan de verplichte intakeactiviteiten. Dit toelatingsrecht geldt niet volledig voor de numerus fixus opleidingen en de opleidingen waarvoor de school aanvullende selectievoorwaarden mag vaststellen en heeft vastgesteld.

3.3 De vooropleidingseisen worden vóór 1 februari voorafgaand aan het studiejaar op de website van de school geplaatst bij de informatie over de opleidingen.

3.4 Voor sommige opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen zoals een auditie, een praktijktest of een sporttest. Bijvoorbeeld omdat creatieve en artistieke aanleg of fysieke geschiktheid een rol spelen bij de kans om de opleiding succesvol af te ronden. Voor welke opleidingen dit geldt en wat de aanvullende toelatingseisen zijn, staat vóór 1 februari voor het begin van het studiejaar op de website van de school bij de informatie over de opleidingen.

3.5 Voor sommige opleidingen heeft de school verplichte intakeactiviteiten georganiseerd. Deze opleidingen en de bijbehorende intakeactiviteiten zijn te vinden op de website van de school bij de informatie over de opleidingen.

3.6 Bij aanmelding vóór 1 april én deelname aan de verplichte intakeactiviteiten heeft de aspirant-student recht op een studiekeuzeadviesgesprek. Hij moet hier wél zelf om vragen. Dat kan tijdens de aanmelding of tijdens de intake. De aspirant-student beslist zelf of hij het advies opvolgt.

3.7 Er kan binnen de school een aantal opleidingen zijn waarvoor geldt dat er een beperkt aantal aspirant-studenten kan worden geplaatst. Dit worden 'numerus fixus' opleidingen genoemd. De reden hiervoor kan zijn dat slechts een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is, het arbeidsmarktperspectief ongunstig is, of de opleidingscapaciteit niet toereikend is. Voor welke opleidingen dit geldt, staat vóór 1 februari op de website van de school bij de informatie over de opleidingen. De volgorde van plaatsing voor een opleiding met numerus fixus wordt daar ook uitgelegd.

3.8 Aspirant-studenten die niet geplaatst kunnen worden in een opleiding met numerus fixus, maar wel voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden en eventuele aanvullende eisen, krijgen een studiekeuzeadviesgesprek aangeboden.

3.9 Voor aspirant-studenten die zich ná 1 april aanmelden vervalt het toelatingsrecht tot de opleiding van hun eerste keus. De school zal zich inspannen om deze aspirant-studenten toch te plaatsen in de opleiding van hun eerste keuze.

3.10 De aspirant-student ontvangt een schriftelijk besluit op de aanmelding. Dit is het besluit tot inschrijving.

3.11 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een opleiding van mening is dat een aspirant-student niet ingeschreven kan worden. Dit kan alleen als er sprake is van een weigeringsgrond die in de WEB is opgenomen. De weigering om de aspirant-student in te schrijven wordt schriftelijk uitgelegd. In de schriftelijke mededeling staat ook hoe de aspirant-student bezwaar kan maken tegen deze beslissing.

3.12 In sommige gevallen kan een student worden toegelaten tot een opleiding waarvoor hij niet aan de juiste vooropleidingseisen voldoet. De school bekijkt op verzoek van de aspirant-student of kijkt zelf bij een aanmelding of er voldoende reden is om een toelatingsonderzoek te doen. Op basis van de uitkomsten van dit toelatingsonderzoek kan van de vooropleidingseisen worden afgeweken.

3.13 De school behoudt zich het recht voor om een opleiding niet te laten starten – en de inschrijving van de student niet tot stand te brengen – als blijkt dat er te weinig aanmeldingen zijn om de opleiding adequaat en doelmatig uit te voeren. Bij opleidingen waarbij dit risico bestaat, wordt dit op de website van de school bij de informatie over de opleidingen uitgelegd. Als de opleiding niet start, wordt de aspirant-student hierover vóór 1 april geïnformeerd zodat hij zijn toelatingsrecht voor andere opleidingen niet kwijtraakt.

H3. Kosten

Artikel 4 Leermiddelen en schoolkosten

4.1 De school heeft een schoolkostenbeleid. Het schoolkostenbeleid is [hier](#) te vinden op de website van de school. De studentenraad heeft instemmingsrecht op dit beleid.

4.2 De school heeft een terugkoopregeling voor leermiddelen die zijn voorgeschreven en die de student heeft aangeschaft, maar die de student niet hoeft te gebruiken tijdens de studie. De voorwaarden zijn opgenomen in de terugkoopregeling die [hier](#) te vinden is.

4.3 De school zorgt dat de student zich vóór inschrijving een goed beeld kan vormen van de kosten van zijn opleiding. De school publiceert ruim voor het begin van het studiejaar de lijst met onderwijsbenodigdheden op haar website. De student is niet verplicht om de onderwijsbenodigdheden bij de school of een vaste leverancier in te kopen.

Artikel 5 Les- en cursusgeld

5.1 De inschrijving is niet afhankelijk van een andere bijdrage dan het wettelijk lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL). Aan het volgen van de opleiding is een bijdrage voor lesgeld of cursusgeld verbonden wanneer de student op 1 augustus achttien jaar of ouder is. De hoogte van het les- en cursusgeld wordt jaarlijks bij wet vastgesteld. De precieze bedragen staan [hier](#).

5.2 Les- en cursusgeld kan onder bepaalde omstandigheden worden teruggegeven. De school hanteert daarvoor de regels zoals vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.

H4. Maatwerk en voorzieningen

Artikel 6 MBO Studentenfonds

6.1 Studenten die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op steun vanuit een door de school opgericht mbo-studentenfonds. De school heeft regels opgesteld ten aanzien van deze voorwaarden en de procedure om een aanvraag in te dienen. Deze regels zijn [hier](#) te vinden.

6.2 De BOL-student die jonger dan 18 jaar is, kan in geval van een laag inkomen (of als de ouders een laag inkomen hebben) gebruik maken van het mbo-studentenfonds van de school voor de aanschaf van boeken en andere voorgeschreven leermiddelen. In de regeling is opgenomen hoe het laag inkomen aangetoond dient te worden en hoe het inkomen getoetst wordt.

Artikel 7 Passend onderwijs

7.1 Een student met een handicap of chronische ziekte heeft recht op extra ondersteuning. In een geval een student bij aanmelding aangeeft dat hij een handicap of chronische ziekte heeft en behoefte aan extra ondersteuning heeft, wordt voorafgaand aan de inschrijving aanvullende individuele en schriftelijke afspraken gemaakt over extra begeleiding in het kader van Passend Onderwijs. Deze afspraken worden minstens één keer per jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.

7.2 De student levert de school tijdens de aanmelding of de intake de noodzakelijke informatie over de extra ondersteuning die hij nodig heeft in verband met zijn handicap of chronische ziekte om de opleiding te kunnen volgen. Als de student deze informatie niet geeft, dan kunnen er geen afspraken worden gemaakt en bestaat er geen recht op extra ondersteuning.

7.3 Als de student tijdens de opleiding aangeeft extra ondersteuning nodig te hebben in verband met zijn handicap of chronische ziekte, dan worden alsnog afspraken voor extra ondersteuning gemaakt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en minstens één keer per jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Artikel 8 Zwangerschap

8.1 Studenten die zwanger zijn hebben recht op verlof. Daarnaast gaat de school flexibel om met het (onderwijs)programma en zijn er eventuele extra examenmomenten waar mogelijk.

8.2 Een negatief bindend studieadvies mag niet worden afgegeven vanwege zwangerschap, bevalling of bijzondere familieomstandigheden.

8.3 Zwangerschap en bevalling zijn geldige redenen voor verzuim.

84 In het zwangerschapsprotocol zijn de voor de student geldende afspraken en toepasselijke rechten en voorzieningen opgenomen. In het protocol is ook opgenomen hoe de student de zwangerschap dient aan te tonen. Het zwangerschapsprotocol wordt zo snel mogelijk op de website gepubliceerd.

Artikel 9 Bijzonder verlof

91 Bijzonder verlof kan worden verleend voor maximaal 10 schooldagen per studiejaar wanneer sprake is van gewichtige omstandigheden. Hieronder worden verstaan:

- a. Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van de student: maximaal 2 schooldagen;
- b. Bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 schooldag;
- c. Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van de student: maximaal 10 schooldagen;
- d. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad, maximaal 5 schooldagen; van bloed- en aanverwanten in de 2e graad, maximaal 2 schooldagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad, maximaal 1 schooldag;
- e. Bij verhuizing van de (ouders van de minderjarige) student: 1 schooldag.

92 Een aanvraag voor bijzonder verlof op grond van gewichtige omstandigheden moet minimaal 2 dagen vooraf worden ingediend, of als dit niet mogelijk is uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de verhindering, via de directeur onderwijs of de medewerker die de directeur onderwijs daarvoor heeft aangewezen. Bij de aanvraag dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. Bij verlof langer dan 10 schooldagen moet de aanvraag bij Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) worden ingediend.

93 Naast bijzonder verlof op basis van gewichtige omstandigheden kan de student, als deze een bepaalde religie praktiseert, verlof aanvragen voor religieuze verplichtingen. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 schooldag per verplichting vrij wordt gegeven. Deze vorm van bijzonder verlof moet minimaal 2 dagen van tevoren schriftelijk worden aangevraagd via de directeur onderwijs, dan wel de door hem ter zake aangewezen medewerker.

94 De student die verlof heeft gekregen van de school is verplicht de betreffende onderwijsactiviteit in te halen, tenzij anders is afgesproken.

95 Het bijzonder verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. Met het verlenen van bijzonder verlof vanwege gewichtige omstandigheden in de eerste twee weken na de zomervakantie wordt zeer terughoudend omgegaan.

96 In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen bijzonder verlof verleend:

- a. voor familiebezoek in het buitenland;
- b. voor reizen met goedkope(re) vliegtickets in het laagseizoen;
- c. vanwege reeds gekochte vliegtickets of vanwege het feit dat er geen vliegtickets

- meer beschikbaar zijn in de vastgestelde vakantieperiode(s);
- d. in verband met vakantiespreiding;
- e. verlof van een student, omdat de andere kinderen uit het gezin vrij zijn;
- f. eerder vertrek voor of latere terugkomst van vakantie in verband met verkeersdrukte;
- g. voor een sabbatical of wereldreis/verre reis.

97 De toestemming of afwijzing van een aanvraag voor bijzonder verlof wordt schriftelijk vastgelegd en in geval van afwijzing voldoende gemotiveerd door de directeur onderwijs, dan wel de door hem ter zake aangewezen medewerker. In de schriftelijke mededeling staat ook hoe de student bezwaar kan maken tegen deze beslissing.

H5. Regels over het onderwijs

Artikel 10 Studentenpas

10.1 De student is in het bezit van een studentenpas. Op de studentenpas staat een recente pasfoto van de student.

10.2 De student kan de studentenpas aanvragen via Sharepoint.

10.3 De student wordt de toegang tot de schoolterreinen en schoolgebouwen en (praktijk)lessen ontzegd als de student de studentenpas niet bij zich heeft. De student wordt dan ongeoorloofd absent gemeld.

Artikel 11 Aanwezigheid

11.1 De student is verplicht de onderwijsactiviteiten volgens het geldende rooster te volgen.

11.2 De student moet op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de onderwijsactiviteit, op de locatie dan wel in de online leeromgeving aanwezig zijn.

11.3 De student beschikt over de voorgeschreven schoolmaterialen. De student die de voorgeschreven schoolmaterialen niet heeft aangeschaft of bij zich heeft tijdens de les wordt uitgesloten van deelname aan die les.

11.4 De student neemt deel aan alle op het lesrooster vermelde onderwijsactiviteiten. Dit geldt ook voor de door de school vast te stellen afwijkingen en te maken uitzonderingen, indien deze tijdig zijn aangekondigd.

11.5 De student wordt uiterlijk in de eerste week van het schooljaar geïnformeerd over de voor dat schooljaar vastgestelde vakanties en vrije dagen. Het rooster voor een bepaalde onderwijsperiode wordt uiterlijk 5 schooldagen van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 12 Ongeoorloofd verzuim

12.1 Studenten die onder de Leerplichtwet vallen en zonder geldige reden les- of praktijktijd hebben verzuimd en dit verzuim plaatsvond gedurende 16 uren les- of praktijktijd in een periode van 4 aaneengesloten weken, geeft de school dit zonder uitstel door aan het Digitaal Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

12.2 Van studenten die onder de werking van hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering vallen en gedurende een periode van tenminste 5 aaneengesloten weken zonder geldige reden niet aan het onderwijs hebben deelgenomen, maakt de school een aantekening en doet zij melding aan DUO.

123 Studenten boven de 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, worden volgens dezelfde termijnen als studenten die vallen onder de Leerplichtwet, als bedoeld in lid 1, gemeld bij DUO.

124 Van studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie die tenminste 4 aaneengesloten weken, of een door de school te bepalen kortere periode, zonder geldige reden les- of praktijktijd hebben verzuimd, geeft de school een RMC-melding door aan DUO.

125 Wanneer een niveau 1 of niveau 2 student van 18 jaar of ouder tenminste 5 weken aaneengesloten ongeoorloofd afwezig is, moet de school dit doorgeven aan DUO. De toelage van de student wordt dan omgezet in een lening. De toelage wordt stopgezet als de student niet opnieuw naar school gaat. De school geeft deze informatie ook door aan de student.

126 In geval van ongeoorloofde afwezigheid dient de student de onderwijsactiviteiten in te halen. De student neemt hiertoe zelf contact op met de studieloopbaanbegeleider. Het maken van extra opdrachten kan hier een onderdeel van zijn.

Artikel 13 Ziekte

131 Als de student jonger dan 18 jaar wegens ziekte verhinderd is het onderwijs en/of beroepspraktijkvorming te volgen, dan moet(en) de ouder(s) dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór aanvang van de eerste onderwijsactiviteit op die ziektedag aan de school melden. Dit kan telefonisch door te bellen naar 088-209 8000.

132 Als de student ouder dan 18 jaar¹ wegens ziekte verhinderd is het onderwijs en/of beroepspraktijkvorming te volgen, dan moet de student dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór aanvang van de eerste onderwijsactiviteit op die ziektedag aan de school melden via het studentenportaal.

133 Als de student wegens ziekte (ook) verhinderd is om de geplande beroepspraktijkvorming te volgen, dan meldt de student zich ook af bij de praktijkbegeleider volgens de regels van het betreffende leerbedrijf.

134 De school kan de BOL-student in geval van (langdurige) ziekte vragen een verklaring van een arts in te leveren, waarin staat dat de student wegens medische redenen de onderwijsactiviteiten niet kan volgen.

135 Bij herhaalde ziekmelding of langdurige ziekte kunnen de student en de school op basis van overleg en een gezamenlijke inspanning een inhaaltraject overeenkomen.

136 Voor ziekmeldingen gedurende toetsen en examens gelden mogelijk andere regels. Deze regels zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling. Deze vind je [hier](#).

¹ Met uitzondering van studenten in een opleiding MBO Breed/Entreeopleiding en Educatie. Voor hen geldt een andere procedure. Hiervoor kan de student terecht bij betreffende opleiding.

Artikel 14 Keuzedelen

14.1 Van de beroepsopleiding op basis van de herziene kwalificatiedossiers maken keuzedelen onlosmakelijk onderdeel uit. Het volgen van keuzedelen en afsluiten met een examen is een verplicht onderdeel van de beroepsopleiding. De student kiest bij aanvang of gedurende de beroepsopleiding uit meerdere keuzedelen. Wanneer een student een keuze maakt om een keuzedeel te gaan volgen, wordt dit in het studentenvolgsysteem geregistreerd.

14.2 Het aantal keuzedelen is afhankelijk van het soort beroepsopleiding. De keuzedelen zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de betreffende beroepsopleiding.

14.3 De student kan de opleidingsgegevens, inclusief de keuzedelen, via het studenteninformatiesysteem inzien. Indien de opleidingsgegevens niet juist zijn meldt de student dit direct doch uiterlijk binnen 10 schooldagen bij de administratie van de opleiding. Onjuistheid van de registratie van de opleidingsgegevens kan gevolgen hebben voor de diplomering.

Artikel 15 Bindend studieadvies

15.1 Alle studenten krijgen in het eerste studiejaar van de opleiding een advies over de voortzetting van hun opleiding. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn en is bindend. Het verstrekken van een bindend studieadvies verloopt zorgvuldig en volgens een vaste procedure.

15.2 De startdatum van de opleiding en niet die van de student, is bepalend voor de periode waarin het bindend studieadvies wordt afgegeven.

15.3 Voor studenten die een entreeopleiding, een specialistenopleiding of een éénjarige beroepsopleiding volgen, geldt dat het bindend studieadvies wordt gegeven tussen 3 en 4 maanden gerekend vanaf de start van de opleiding. Bij meerjarige opleidingen wordt het bindend studieadvies gegeven tussen 9 en 12 maanden gerekend vanaf de start van de opleiding.

15.4 De regels over het bindend studieadvies zijn [hier](#) te vinden.

15.5 Tegen een afgegeven negatief bindend studieadvies kan de student in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. De regels over het instellen van een beroep vind je [hier](#).

Artikel 16 Beroepspraktijkvorming

16.1 De beroepspraktijkvorming (BPV) is een verplicht onderdeel van de opleiding. Afspraken over de beroepspraktijkvorming staan in een BPV-overeenkomst tussen de school, de student en het leerbedrijf dat de BPV verzorgt.

16.2 De school heeft de zorgplicht een arbeidsmarktrelevante opleiding aan te bieden en de student te helpen bij het vinden van een BPV-plek. De student moet zich inspannen om een BPV-plek te vinden en zal in voorkomende gevallen een aangeboden BPV-plek moeten accepteren.

Artikel 17 Verantwoordelijkheden school en studenten

17.1 School en studenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs- en leerproces en dienen zich daarvoor gezamenlijk in te spannen. Zowel de school als de student is gebonden aan de bepalingen die zijn vastgelegd in de overeenkomsten en reglementen waar in dit studentenstatuut naar wordt verwezen.

17.2 De verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting van de school voor de kwaliteit van het onderwijs- en leerproces komt onder meer tot uiting in:

- a. een redelijke verdeling van de onderwijsactiviteiten over de kerntaken en werkprocessen;
- b. een goede presentatie en duidelijke uitleg van de onderwijsactiviteiten, de beroepspraktijkvorming en de examinering;
- c. een goede begeleiding van het leerproces in school en tijdens de beroepspraktijkvorming;
- d. het ondersteunen van de student bij het maken van een keuze binnen het aanbod van keuzedelen, passend bij de ambitie en toekomstplannen van de student;
- e. een goede spreiding van de onderwijsactiviteiten;
- f. het kiezen van geschikte leermiddelen en daadwerkelijk gebruik maken hiervan;
- g. aansluiting van het huiswerk op de onderwijsactiviteiten en regelmatige terugkoppeling hierover;
- h. het, indien nodig of gewenst, aanbieden van begeleiding en ondersteuning;
- i. het binnen een redelijke termijn beoordelen en terugkoppelen van toetsen, opdrachten en examens;
- j. het zorgvuldig bijhouden van en inzicht geven in de voortgang van studenten;
- k. het tijdig verstrekken van relevante informatie;
- l. een correcte aanspreekbaarheid en bereikbaarheid

17.3 De verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting van de studenten voor de kwaliteit van het onderwijs, het eigen leerproces en de eigen leerloopbaan, zowel tijdens het onderwijs op school als in de beroepspraktijk (BPV), komt tot uiting in zaken als:

- a. het zich houden aan begin- en eindtijden van de onderwijsactiviteiten;
- b. aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten;
- c. het niet verstoren van de onderwijsactiviteiten;
- d. het voorbereiden van de onderwijsactiviteiten;
- e. het bijhouden van, uitvoeren van, en actief deelnemen aan de onderwijsactiviteiten;
- f. het evalueren van en reflecteren op de uitgevoerde onderwijsactiviteiten;
- g. het kennisnemen van de door de school verstrekte informatie en het daarnaar handelen;
- h. het deelnemen aan eventuele ondersteuningsactiviteiten;
- i. het kennis nemen van informatie via diverse informatiebronnen, zoals het studentenportaal en de website van de school;
- j. het in acht nemen van regels en aanwijzingen van de school, de betreffende sector, het onderwijsteam en de locatie.

H6. Gedragsregels

Artikel 18 Huisregels en naleving reglementen

Door de school zijn de volgende regels vastgesteld:

1. Iedereen toont respect voor de ander; pesten en (mondelinge en/of lichamelijke) agressie horen daar niet bij;
2. Diefstal, geweld, vernieling, discriminatie en intimidatie worden niet getolereerd;
3. Eten en drinken gebeurt in de schoolkantines, niet in leslokalen en praktijklokalen;
4. Studenten brengen de veiligheid niet in gevaar;
5. Tijdens onderwijsactiviteiten is de telefoon, tablet of andere geluidsdrager uitgeschakeld, behalve als de school anders aangeeft;
6. Het is niet toegestaan om computers, e-mail, internet, intranet en de digitale leeromgeving op een andere wijze dan waarvoor deze middelen bedoeld zijn te gebruiken. Hiervoor gelden de Gedragsregels computergebruik en social media. Dit reglement vind je [hier](#);
7. Conform landelijke wet- en regelgeving is het niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen binnen de gebouwen en op het terrein van de school. Studenten dragen tijdens opleidingsactiviteiten kleding die niet belemmerend is voor het leerproces, die geen gevaar oplevert voor de veiligheid en die passend is bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. Per opleiding kunnen de kledingvoorschriften verschillen;
8. Studenten kunnen geen gebruik maken van eventueel in schoolgebouwen aanwezige liften tenzij ze (tijdelijk) niet in staat zijn om trap te lopen en de student (tijdelijk) toestemming voor gebruik heeft gekregen bij de studieloopbaanbegeleider;
9. Studenten moeten zich afmelden wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn. Dit geldt zowel voor school als op de BPV-plaats;
10. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen die ze gebruiken in les- en studieruimten, kantine en gangen. Studenten dienen de school schoon en netjes te houden;
11. Studenten volgen de aanwijzingen van de school op;
12. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik, zoals boeken en praktijkkleding, en het meenemen van de onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik naar de les;
13. Auto's, brommers, fietsen of andere vervoermiddelen worden op de daarvoor bestemde plekken gestald;
14. Studenten mogen in de schoolgebouwen geen gebruik maken van (elektrische) vervoermiddelen, met uitzondering van een elektrische rolstoel. De regels voor het gebruik van (lichte) elektrische voertuigen zijn te vinden in de regeling gebruik en stalling elektrische voertuigen vastgesteld voor werknemers en bezoekers. Deze regeling is ook van toepassing op studenten. De regeling vind

je [hier](#);

15. Het management van de school is bevoegd om de inhoud van tassen en kluisjes te (laten) controleren als daar voldoende aanleiding toe is.

Artikel 19 Alcohol, verdovende middelen, wapens

19.1 Studenten mogen in de schoolgebouwen, op het schoolterrein, tijdens (digitale of buitenschoolse) onderwijsactiviteiten, en op de locaties waar de beroepspraktijkvorming wordt uitgeoefend geen verdovende middelen, (op echt lijkende) wapens, vuurwerk, lachgas en/of alcoholhoudende drank gebruiken, in hun bezit hebben, dan wel verhandelen noch onder invloed van drank en drugs zijn.

19.2 Studenten die zich hieraan schuldig maken, kunnen door de directeur onderwijs onmiddellijk definitief worden verwijderd. In voorkomende gevallen kan tevens aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 20 Roken

20.1 Roken is in de schoolgebouwen en op het schoolterrein verboden. Onder roken wordt ook verstaan het gebruik van een elektronische sigaret, en/of het gebruik van snus.

20.2 Aan studenten die het verbod in 19.1 overtreden, kan de directeur onderwijs passende maatregelen opleggen.

20.3 Studenten mogen in de schoolgebouwen, op het schoolterrein, tijdens (digitale of buitenschoolse) onderwijsactiviteiten, en op de locaties waar de beroepspraktijkvorming wordt uitgeoefend niet handelen in elektronische sigaretten en/of snus. Studenten die zich hieraan schuldig maken, kunnen door de directeur onderwijs onmiddellijk definitief worden verwijderd. In voorkomende gevallen kan tevens aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 21 Mobiele telefoons en andere multimedia

21.1 Het gebruik van mobiele telefoons en andere multimedia tijdens onderwijsactiviteiten is zonder uitdrukkelijke toestemming van de school niet toegestaan. Tijdens examens en toetsen kunnen aangepaste regels gelden. Deze regels zijn te vinden in de onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding.

21.2 Het is verboden in de gebouwen, op de terreinen of in de online leeromgevingen van school foto's, films of andere soorten beeld- of geluidsopnames te maken, te bewerken of te verspreiden door middel van mobiele telefoons of andere multimedia, tenzij personen die daarop te zien zijn hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. De school kan verlangen dat de student de foto's, films en/of andere soorten beeld- of geluidsopnames weghaalt van het medium waarop de student deze verspreid heeft.

21.3 Het is studenten niet toegestaan op sociale media namens de school te spreken. Hiervoor is een reglement sociale media van kracht. Dit reglement vind je [hier](#).

21.4 De school mag audiovisuele opnamen (foto, film, video) die in schoolverband gemaakt zijn, gebruiken ten behoeve van lessen en voorlichtingsactiviteiten, wanneer de makers uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de personen die te zien/horen zijn op de audiovisuele opnamen.

Artikel 22 Gebruik ICT-infrastructuur en sociale media

Voor het gebruik van ICT zijn gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn [hier](#) te vinden.

Artikel 23 Gebruik van de camera bij online onderwijsactiviteiten

23.1 Op locaties van Curio vindt toezicht plaats door middel van camera's. Het inzetten van cameratoezicht past in een groter pakket aan fysieke maatregelen dat wordt toegepast om de veiligheid van medewerkers, leerlingen, studenten en bezoekers binnen en in de directe omgeving van locaties van Curio te waarborgen. Uiteraard dient het gebruik van camera's goed geregeld te worden en dient daarbij de privacy te worden gewaarborgd. Hiervoor is het reglement Cameratoezicht opgesteld waarin een beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van Curio is beschreven. Dit reglement vind je [hier](#).

23.2 Het is van belang dat de aanwezigheid van studenten bij lessen (fysiek en online) wordt geregistreerd. De school kan daarom de student vragen zich te laten zien ter identificatie bij online lessen vragen de camera aan te zetten, bijvoorbeeld bij de start en/of aan het einde van de onderwijsactiviteit. Verder kan de school dit vragen als het vanuit onderwijskundig, pedagogisch of didactisch oogpunt nodig is dat de camera wordt gebruikt.

Artikel 24 Ongewenste omgangsvormen

De school vindt een veilig leer- en werkklimaat belangrijk en heeft een aanpak voor ongewenste omgangsvormen. In situaties van ongewenste omgangsvormen waaronder (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en (bedreiging met) geweld kan de student zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de student adviseren en begeleiden. In de Onderwijs- en Examenregeling is te vinden wie de vertrouwenspersoon op school is. Bij klachten geldt het 'Klachtenreglement'. Dit reglement is [hier](#) te vinden.

H7. Maatregelen

Artikel 25 Disciplinaire maatregelen en bevoegdheden

25.1 De school kan maatregelen opleggen aan de student als hij de regels overtreedt. Deze zijn onder andere terug te vinden in dit studentenstatuut of in de verschillende documenten waarnaar wordt verwezen in dit studentenstatuut. Daarbij kunnen maatregelen worden opgelegd als de student zich niet houdt aan aanwijzingen van de school of de onderwijsactiviteiten of de orde op een andere manier verstoort.

25.2 De maatregel(en) moet(en) in verhouding staan tot de ernst en de aard van de overtreding.

25.3 Het moet voor de student duidelijk zijn voor welke overtreding de maatregel wordt gegeven. Bij het opleggen van de maatregel wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden van de student en de leeftijd van de student.

25.4 Diverse maatregelen of combinaties van maatregelen zijn mogelijk, onder andere:

- a. uitsluiting van deelname aan een onderwijsactiviteit voor de duur van die activiteit;
- b. uitsluiting van deelname aan een activiteit in het kader van beroepspraktijkvorming voor de duur van die activiteit;
- c. inhalen van gemiste onderwijsactiviteiten, zo nodig buiten het lesrooster en/of de reguliere schooltijd;
- d. verplichting tot het verrichten van extra taken;
- e. het opruimen van gemaakte rommel en/of verwijderen van aangebrachte graffiti;
- f. een waarschuwing (mondeling of schriftelijk);
- g. uitsluiting van deelname aan bepaalde activiteiten;
- h. overplaatsing naar een andere locatie;
- i. ontzeggen van de toegang tot bepaalde en/of alle gebouwen en/of terreinen van de school of het leerbedrijf;
- j. schorsing;
- k. verwijdering van de school.

Schorsing en verwijdering van de opleiding en/of de school zijn de meest vergaande maatregelen.

Artikel 26 Schorsing

26.1 Indien de school besluit dat de meest passende maatregel conform artikel 24 lid 1 schorsing is, wordt de schorsing mondeling aangekondigd en schriftelijk door de directeur aan de student en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook aan diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers bevestigd.

- 262 Deze schriftelijke bevestiging vindt plaats per brief of per e-mail met leesbevestiging, met vermelding van redenen en met vermelding van de duur van de schorsing, de datum waarop de schorsing ingaat en de datum waarop de schorsing eindigt.
- 263 De schorsing duurt maximaal 2 weken.
- 264 De school kan beslissen een opgelegde schorsing vroegtijdig te beëindigen indien de noodzaak tot verdere schorsing ontbreekt. Hiervan wordt de student schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien de student minderjarig is, worden zijn ouders hiervan ook schriftelijk op de hoogte gesteld.
- 265 Tegen een besluit tot schorsing kan de student of indien de student minderjarig is zijn ouders binnen zes weken na oplegging van de schorsing schriftelijk per e-mail bezwaar maken bij de geschillenadviescommissie. De procedure vind je [hier](#).
- 266 De student of ouders heeft/hebben in geval van schorsing geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten en moet(en) eventuele niet-betaalde kosten alsnog voldoen.

Artikel 27 Uitschrijven van studenten

- 27.1 Een student wordt uitgeschreven van de opleiding als:
- op eigen verzoek of na wederzijds goedvinden;
 - na een negatief bindend studieadvies;
 - na diplomering;
 - de student 8 weken zonder geldige reden niet heeft deelgenomen aan onderwijsactiviteiten;
 - als het aantal examenmogelijkheden zoals opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling van betreffende opleiding is verbruikt en er geen zicht is op het kunnen behalen van het diploma;
 - na advies van de examencommissie als gevolg van gedrag dat niet passend is bij de beroepshouding van de student;
 - op voorstel van de examencommissie als gevolg van fraude door de student;
 - als blijkt dat de student geen VOG-verklaring krijgt, terwijl deze voor de opleiding die de student volgt vereist is om de beroepspraktijkvorming te kunnen volgen;
 - wanneer een student in de BBL niet tijdig, uiterlijk 31 december van het lopende studiejaar, een passend leerbedrijf voor de beroepspraktijkvorming heeft gevonden;
 - in gevallen van aantoonbare overmacht, zoals bijvoorbeeld wanneer de school niet heeft kunnen zorg dragen voor de totstandkoming van de BPV- overeenkomst wegens een omstandigheid die de school niet kan worden aangerekend;
 - na een verwijderingsbesluit door de school volgens artikel 27 van het studentenstatuut.
 - de student tussen de start van de opleiding voor 1 oktober of 1 maart niet heeft deelgenomen aan onderwijsactiviteiten inclusief eventuele introductie-activiteiten. Als de opleiding een ander startmoment heeft of de student later instroomt, geldt een termijn van 4 weken vanaf dat moment.
- 27.2 Een student kan uitgeschreven worden van de opleiding in de volgende gevallen:
- als de student de afspraken uit het verandertraject niet is nagekomen.
 - als de student twee keer een onvoldoende haalt voor de Beroepspraktijkvorming.

Artikel 28 Verwijderen van studenten

281 De school kan een student verwijderen, hetgeen betekent dat hem de toegang tot de school wordt ontzegd. Een verwijdering is gerechtvaardigd wanneer het belang van een goede voortgang van het onderwijs hierom vraagt en zwaarder weegt dan het belang van de student om de opleiding af te ronden.

282 Van een situatie zoals bedoeld in artikel 27.1 is in ieder geval sprake indien de student door zijn wangedrag een ernstige bedreiging vormt voor de orde, rust of veiligheid op school. Aanhoudend ontoelaatbaar gedrag van de ouder(s) van de student, waardoor de orde, rust of veiligheid op school in het geding komt, kan leiden tot verwijdering van betreffende student.

283 Van een situatie zoals bedoeld in artikel 27.1 kan sprake zijn indien het gedrag van de student strijdig is met de verplichtingen in het studentenstatuut. Het gaat dan in ieder geval, maar niet alleen, om gedragingen of nalaten daarvan die strijdig zijn met de verboden of verplichtingen die zijn opgenomen in:

- artikel 10 (Aanwezigheid)
- artikel 17 (Huisregels en naleving reglementen)
- artikel 18 (Alcohol, verdovende middelen, wapens)
- artikel 19 (Roken)
- artikel 20 (Gebruik mobiele telefoons en andere multimedia)
- artikel 21 (Gebruik ICT-infrastructuur en sociale media)
- artikel 23 (Ongewenste omgangsvormen)

284 De gedragingen of nalaten daarvan in 27.2 en 27.3 zijn niet limitatief bedoeld. De school kan gemotiveerd besluiten dat een andere gedraging of nalaten een situatie veroorzaakt zoals bedoeld in artikel 27.1 waardoor een verwijdering gerechtvaardigd is.

285 Indien de school besluit dat de meest passende maatregel conform artikel 27.1 verwijdering is, wordt de student schriftelijk uitgenodigd bij de school om te worden gehoord in het kader van het voorgenomen besluit de student te verwijderen. Indien de student minderjarig is, worden zijn ouders/verzorgers ook uitgenodigd.

286 De schriftelijke uitnodiging uit artikel 27.5 bevat - naast de uitnodiging voor het gesprek - de omstandigheden, redenen en motivatie waarom de school wenst over te gaan tot verwijdering.

287 Binnen twee weken nadat het horen heeft plaatsgevonden, ontvangt de student bericht of al dan niet wordt overgegaan tot verwijdering met eventueel andere maatregelen die zijn genomen.

288 Een definitieve verwijdering bevat een deugdelijke motivering. Hieronder wordt minimaal verstaan dat de redenen voor de verwijdering worden toegelicht en het standpunt van de student wordt meegenomen, zoals kenbaar gemaakt tijdens het horen conform artikel 27.5.

289 De verwijdering wordt schriftelijk per brief of per e-mail met leesbevestiging bekend gemaakt aan de student. Indien de student minderjarig is, worden zijn ouders/verzorgers hiervan ook schriftelijk op de hoogte gesteld. Als de student minderjarig is, wordt ook een kopie van de brief verzonden aan de leerplichtconsulent en bij een meerderjarige student wordt de consulent van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) geïnformeerd.

2810 De student kan gedurende de procedure tot verwijdering worden geschorst en/of de toegang tot de school worden ontzegd. Hiervoor geldt de maximale termijn zoals opgenomen in artikel 25.5 niet. Indien de school tot schorsing gedurende de procedure tot verwijdering overgaat, zal de school nagaan op welke manier onderwijs kan worden gevolgd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afstandsonderwijs.

2811 Tegen een besluit tot verwijdering kan de student of indien de student minderjarig is zijn ouders binnen zes weken na oplegging van de schorsing schriftelijk per e-mail zijn bezwaar kenbaar maken bij de toegankelijke faciliteit, zoals genoemd in artikel 28. In de brief wordt de student hierop gewezen door een bezwarenclausule.

2812 De school verwijderd de student op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is pas definitief van de school nadat de school ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de student toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school waarnaar kan worden verwezen kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

2813 Nadat de definitieve verwijdering onherroepelijk is, worden alle eventuele openstaande vorderingen op de student per direct opeisbaar en dient de student deze binnen 30 dagen volledig te voldoen.

2814 De student of bij minderjarigheid zijn ouders hebben in geval van verwijdering geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten en moet(en) de niet-betaalde kosten alsnog voldoen.

H8. Rechtsbescherming

Artikel 29 Toegankelijke faciliteit, klachten & geschillen medezeggenschap

29.1 De school beschikt over een toegankelijke faciliteit. Deze is te bereiken via www.curio.nl/klacht. De student kan ook terecht op het studentenportaal. Onder 'regel het hier' is de tegel 'compliment of klacht' opgenomen. De student die het ergens niet mee eens is, kan dan via een link het klachtenformulier invullen in het Topdesk selfserviceportaal.

29.2 De faciliteit is het aanspreekpunt voor studenten met een klacht of een geschil. Een klacht gaat over een gedraging, bijvoorbeeld een klacht over lawaai. Een geschil gaat over een besluit of beslissing, bijvoorbeeld een schorsing of verwijdering of over het bindend studieadvies. De student kan altijd naar de toegankelijke faciliteit indien hij een klacht of geschil heeft.

29.3 De faciliteit beoordeelt of er sprake is van een klacht of een geschil en informeert de student over de interne procedures ten aanzien van het probleem dat de student ervaart. De toegankelijke faciliteit zal de student wijzen op de van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in de klachtenregeling, neemt een eventuele melding, klacht, bezwaar en/of beroepschrift in ontvangst en zendt het naar de betreffende behandelende instantie. Mocht de student zich moeten wenden tot de civiele rechter dan zal de toegankelijke faciliteit hem hierover informeren.

29.4 De school beschikt over een klachtenregeling, deze is [hier](#) terug te vinden. Hierin staan de verschillende rechtsbeschermingsvoorzieningen voor de student beschreven.

29.5 De school is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie medezeggenschap. Deze commissie behandelt geschillen ten aanzien van de advies- en instemmingsbevoegdheden van de Studentenraad.

H9. Medezeggenschap

Artikel 30 Studentenraad

30.1 Curio heeft een Studentenraad. Meer informatie over de Studentenraad is [hier](#) terug te vinden.

30.2 De school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO. Deze commissie behandelt geschillen ten aanzien van de advies- en instemmingsbevoegdheden van de Studentenraad.

H10. Privacy

Artikel 31 Privacy

31.1 De school vindt het belangrijk ouders te betrekken bij en te informeren over de studie, de studievoortgang en de loopbaanontwikkeling van de student. Van studenten jonger dan 18 jaar worden de ouders geïnformeerd over verzuim en de studievoortgangresultaten, waaronder ook het bindend studieadvies. Nadat de student 18 jaar is geworden, dient hij hier zelf toestemming voor te geven.

31.2 De school heeft een privacyreglement. Hierin staat informatie over welke persoonsgegevens de school verwerkt van studenten, waarom deze verwerkt worden en welke rechten en plichten studenten hebben rondom persoonsgegevens. Ook geeft het privacyreglement informatie over welke informatie de ouders en/of de wettelijk vertegenwoordigers, eventueel na toestemming van de student, nog meer krijgen. Het privacyreglement is [hier](#) te vinden.

31.3 De school respecteert de privacy van haar studenten.

31.4 Gegevens van studenten worden opgenomen in een studentregistratiesysteem. De gegevens van de student zijn alleen zichtbaar voor hen die bevoegd zijn om over deze gegevens te beschikken in de uitoefening van hun taak binnen de school.

31.5 De student heeft recht op inzage en correctie van de gegevens die over hem, haar of hen worden verwerkt volgens het privacyreglement. De student kan hiervoor terecht bij privacy@curio.nl.

31.6 De student is verplicht veranderingen in de persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging in verband met verhuizing, direct aan de school kenbaar te maken.

31.7 Gegevens van studenten worden nooit zonder toestemming van de student verstrekt aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om gegevens te verstrekken of een gerechtvaardigd belang hiervoor aanleiding geeft.

H11. Schade en verzekeringen

Artikel 32 Aansprakelijkheid binnen de school

321 De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissingen of schade die door medestudenten, de school of derden wordt toegebracht aan bezittingen van de student. Dit is anders wanneer er sprake is van is van verwijtbaar gedrag aan de kant van de school. Onder verwijtbaar gedragen valt grove schuld en opzet.

322 Als de student letsel aan anderen of schade aan het schoolgebouw, leermiddelen of andere eigendommen van de school toebrengt, is de student voor die schade zelf aansprakelijk. Wanneer de student minderjarig is, worden de ouders van het letsel of de schade op de hoogte gesteld.

323 De school is niet aansprakelijk voor schade die de student lijdt indien de student met toepassing van artikel 27 definitief van de school wordt verwijderd, indien de student na een negatief bindend studieadvies wordt uitgeschreven van de opleiding of als gevolg van een besluit van de examencommissie nadat het tegen dit besluit ingestelde beroep door de Commissie van Beroep voor de Examens ongegrond is verklaard. De student heeft ook geen recht op terugbetaling van al betaalde bedragen.

324 De school heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van de school is altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Indirecte schade wordt niet vergoed.

H12. Slotbepalingen

Artikel 33 Slotbepaling

33.1 Op dit studentenstatuut is het Nederlands recht van toepassing.

33.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen door de school opgestelde reglementen, statuten en overeenkomst prevaleert het eerstgenoemde document voor het volgend genoemde documenten, met inachtneming van de volgende volgorde:

- de BPV-overeenkomst;
- het studentenstatuut;
- de onderwijs- en examenregeling;
- het examenreglement mbo;
- de klachtenregeling voor studenten;
- het privacyreglement;

33.3 De raad van bestuur heeft de bevoegdheid dit studentenstatuut eenzijdig te wijzigen, indien sprake is van kennelijke verschrijvingen of foutieve verwijzingen. Iedere wijziging van het studentenstatuut wordt gepubliceerd op de website en de portalsite van de school.

33.4 Het studentenstatuut kan tussentijds door de raad van bestuur worden gewijzigd.

33.5 In situaties waarin dit studentenstatuut niet voorziet, beslist de raad van bestuur.

33.6 Met de vaststelling van dit studentenstatuut komen voorgaande versies te vervallen.

